ومعناه المستفاد من اللغة لا بخصوص السبب كما قرر في محله ( ولو أحصر العدو طريقا ) أي الى مكة أو عرفة ( ووجد ) أي المحصر ( طريقا آخر ) ينظر فيه ( ان أضر به سلوكها ) لطوله أو صعوبة طريقه ضررا معتبرا ( فهو محصر ) أي شرعا ( والا فلا ) أي وان لم يتضرر به فلا يكون محصرا في الشريعة وان كان محصرا في اللغة ( الثاني السبع ) بفتح سين وضم موحدة وجوز سكونها وفتحها والمراد به السبع الصائل من الاسد والنمر والفهد وفي معناه الكلب العقور اذا كان عاجزا عن دفعه ( الثالث الحبس ) اي في السجن ونحوه من منع السلطان ولو بنهيه بعد ما تلبس باحرامه ( الرابع الكسر ) أي حدوث كسر العظم ( والعرج ) أي المانع عن الذهاب ( الخامس المرض الذي يزيد بالذهاب ) أي بناء على غلبة الظن أو باخبار طبيب حاذق متدين ( السادس موت المحرم أو الزوج للمرأة ) أي في الطريق وزاد في نسخة ان كان على مسيرة سفر من مكة ولابد من هذا القيد على القول الاصح وهذا حكم فقد أحدهما بعد وجوده كالحبس ونحوه في مدة سفر وكذا قبله كما قال ( وعدمهما ابتداء ) أي في الحصر كما بينه بقوله ( فلو أحرمت ) أي بفرض أو نفل ( وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة ) شرعا اذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر ( السابع هلاك النفقة فان سرقت نفقته ) وكذا ان ضاعت أو نهبت أو نفدت ( ان قدر على المشي فليس بمحصر والا فمحصر ) على ما في التجنيس لكن هذه الشريطة ليست في محلها بل موضعها الوجه الثامن وهو هلاك الراحلة فهلاك النفقة احصار على الاطلاق الا اذا كان قريبا من عرفة أو مكة بحيث لا يحتاج في تلك المسافة الى وجود النفقة وأما هلاك الراحلة فلا شك انه يحتاج الى قيد ما تقدم وكذا الى قوله ( وان قدر عليه ) اي على المشي ( للحال ) أي في الوقت الحاضر ( الا انه يخاف العجز ) أي بناء على غلبة الظن كما صرح به أبو يوسف على ما في البدائع ( في بعض الطريق ) أي باعتبار الوقت المستقبل ( جاز له التحلل ) كما ذكر ابن سماعة عن محمد وانما اعتبر قدرته على المشي هنا بخلاف ما قبل تلبس الاحرام حيث جعل الراحلة شرط الوجوب ولو كان قادرا على المشي لان في الاول حرجا ظاهرا بخلاف ما هنا لقرب المسافة غالبا ولالتزامه باحرامه الملزوم له شرعا ( الثامن هلاك الراحلة ) ولا تلازم بينه وبين ما قبله ولذا غاير المصنف بينهما بعطفه نعم ان كانت النفقة زائدة كافية لراحلة أخرى توجد هناك فلا حصر وكذا اذا كانت الراحلة موجودة والنفقة مفقودة وهو قادر على المشي وعاجز بدون النفقة ويتصور بيعها وانفاق قيمتها فانه لا يعد محصرا ( التاسع العجز عن المشي ) أي ابتداء من اول احرامه وله قدرة على النفقة دون الراحلة فانه محصر حينئذ ( العاشر الضلالة عن الطريق ) أي طريق مكة أو عرفة ( وقيل ليس هذا بحصر لانه ان وجد من يبعث الهدى على يديه فذلك الرجل يهديه الى الطريق وان لم يجده فلا يمكنه التحلل ) ففي مبسوط شمس الأئمة السرخسي ان من ضل الطريق عندنا محصر الا انه ان وجد من يبعث بالهدى على يديه فذلك الرجل يهديه الى الطريق فلا حاجة الى التحلل وان لم يجد من يبعث الهدى على يديه فانه لا يتحلل لعجزه عن تبليغ الهدى محله قال في الفتح فهو كالمحصر الذي لم يقدر على الهدى قال وهذا اذا ضل في الحل وان ضل في الحرم فعلى قول من الحرم فعلى قول من أثبت الاحصار في الحرم اذا لم يجد أحدا من الناس له أن يذبح عنه ان كان معه هدى ويحل انتهى وأما ما ذكره في شرح الجامع الصغير لقاضيخان والذي ضل الطريق لا يكون محصرا بالاجماع لانه ان لم يجد من يبعث الهدى على يديه لا يمكنه التحلل وان وجد لا يكون ضالا ففيه بحث لان من لم يجد من يبعث الهدى على يديه فلا شك أن يكون محصرا الا انه لا يمكنه التحلل فهو كالمحصر

الدعا ومن علقه عليه وسع الله رزقه وعلمه وأظهر بركته عليه حتى يعلم ذلك في ظاهره وباطنه وقس عليه ما يناسب من الاعمال والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم انتهى ما رويناه عن الامام البوني رضي الله تعالى عنه ورحمه (فصل) فاذا غربت الشمس أفاض مع الامام مع السكينة والوقار من غير مسابقة ولا ازدحام كما يفعله العوام ويؤخر صلات المغرب ليجمعها مع العشاء في مزدلفة ولا يصلي المغرب ولا العشاء بعرفات ولا في الطريق وعند الافاضة يقول ( اللهم ) اليك أفضت وفي رحمتك رغبت